

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Fernando Mariano da Silva
MATRÍCULA:	0.0206156.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 28/08/2026, às 12h09min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Fernando Mariano da Silva, matrícula nº 0.0206156.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 181, constando como data e horário de registro do requerimento 29/07/2024, às 11h00min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 28/08/2026, às 12h09min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor afirma que apresentou o requerimento de majoração em 24/07/2024 e que este foi recebido pela Administração em 29/07/2024.

Sustenta que apresentou o requerimento na mesma data de outros servidores, mas figura em posição inferior à deles na classificação preliminar.

Requer a conferência, nos registros administrativos, das datas e dos horários de apresentação e de recebimento dos requerimentos, com a retificação de sua classificação caso constatada inconsistência.

Instrui a manifestação com cópia digitalizada do requerimento original de majoração de jornada.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, que atribui à Administração Pública

Municipal, por meio da SEGEP, discricionariedade quanto ao deferimento dos requerimentos formulados, observados o interesse e a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentário-financeira.

O procedimento de classificação preliminar dos requerimentos e de análise das manifestações administrativas e dos recursos correlatos é regido pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito de atuação desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Quanto à admissibilidade, a manifestação foi apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, revelando-se, portanto, tempestiva.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a manifestação veio acompanhada de descrição objetiva da situação contestada e de documentos que permitem a compreensão da alegação, atendendo aos requisitos mínimos do art. 3º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Não se verificam, nos autos, elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão para a análise da presente manifestação, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No que concerne ao mérito, a controvérsia relativa à classificação dos servidores no procedimento de majoração de jornada tem como marco temporal juridicamente relevante a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não eventual data unilateralmente indicada pelo próprio servidor.

Uma vez provocada a Comissão, cumpre à Administração zelar pela estrita conformidade do registro classificatório aos fatos comprovados nos autos, ainda que a revisão possa, eventualmente, prejudicar a posição do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao provocar a reanálise de sua situação.

Adotar, para fins de classificação, critério distinto do efetivo recebimento pela Administração equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do procedimento.

No caso concreto, o próprio requerente informa que o recebimento de seu requerimento pela Administração ocorreu em 29/07/2024, data que corresponde exatamente àquela registrada na relação preliminar.

Não há, portanto, divergência entre a data de efetivo recebimento e o registro publicado, mas apenas entre este e a data de assinatura do formulário, que não constitui o marco temporal juridicamente relevante.

Inexistindo elemento probatório que contradiga o registro constante da relação preliminar, não há erro material, duplicidade, incorreção de dados ou divergência de data ou horário a corrigir, nas hipóteses do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Quanto à comparação com outros servidores, cumpre observar que a ordenação decorre da data e do horário de recebimento de cada requerimento, e que a situação de terceiros é estranha ao objeto da presente manifestação.

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, compete ao servidor o ônus de comprovar os fatos alegados em sua manifestação, ônus do qual o requerente não se desincumbiu quanto a esse ponto.

Acolher pretensão de reposicionamento sem base documental que evidencie falha específica atribuível à Administração no caso concreto implicaria conferir ao servidor tratamento diferenciado em relação aos demais servidores submetidos ao mesmo critério, em ofensa à isonomia que deve nortear a análise de todas as manifestações no âmbito deste procedimento.

Registre-se, por fim, que não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEF, limitando-se sua atuação ao exame técnico e instrutório da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Fernando Mariano da Silva, matrícula nº 0.0206156.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEF — 29/07/2024, às 11h00min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEF, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto ao servidor.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF